

代理店・扱者 社員用

費用・利益保険ハンドブック別冊

リコールプロテクション（生産物回収費用保険）

（令和 3 年 10 月 1 日版）

目 次

A. この保険の内容	- 1 -
1. この保険の特色	- 1 -
2. 約款構成	- 2 -
3. 対象となる事業者	- 2 -
4. 保険契約者・被保険者	- 2 -
5. 対象となる生産物	- 2 -
6. 対象となる生産物の回収等	- 3 -
7. 保険金を支払う場合	- 4 -
8. 保険金の支払額	- 8 -
9. 保険期間	- 10 -
10. 約定支払限度期間	- 10 -
11. 保険金を支払わない場合（主なもの）	- 10 -
12. 特約	- 11 -
B. この保険の保険料	- 13 -
1. 契約タイプ	- 13 -
2. 保険料	- 13 -
3. 最低保険料	- 15 -
4. 事務手続き	- 15 -
5. 保険料の精算	- 17 -
C. 契約内容変更・解約等に関する規定	- 18 -
1. 通則	- 18 -
2. 保険料の返還または請求（一時払）	- 20 -

リコールプロテクション（生産物回収費用保険）

A. この保険の内容

1. この保険の特色

リコールプロテクションは、生産物賠償責任保険では対象とならない生産物の回収費用等を補償する生産物回収費用保険を、中小規模の食品または医薬品の製造・販売業者を対象としてパターン販売用にカスタマイズした商品で、次のような特長があります。

① 簡単な加入手続き

告知項目が少ない簡易な申告書に基づいて、保険料計算ソフトで簡単に保険料が算出できるため、代理店・扱者にて提案から契約手続きまで完結することができます。

② 4つの費用損害と喪失利益損害を補償

生産物の回収費用に加え、被保険者が負担した広告宣伝活動費用、在庫廃棄費用、コンサルティング費用や喪失利益（注）を補償します。

（注）喪失利益補償対象外特約を付帯することにより、補償対象外とすることができます。この特約を付帯する場合は、営業課支社に照会してください。

③ ポジティブリスト制度（注）にも対応

ポジティブリスト特約を付帯することで、ポジティブリスト制度に定める一律基準を超えて農薬等が残留した場合に実施する回収費用も補償します。

（注）食品衛生法（昭和22年法律第233号）第11条第3項および厚生労働省関連告示に基づいて定められたもので、残留農薬等が一定量（残留基準または一律基準）以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度をいいます。

④ 賞味・消費期限やアレルギー物質の表示漏れ、表示誤りによる回収等（注）も補償

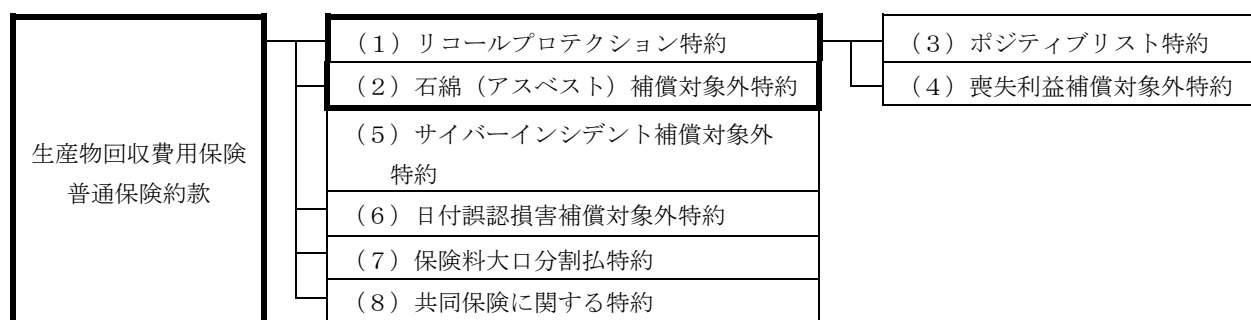
他人の身体障害もしくは財物損壊が発生したまたは発生するおそれがあるために実施する回収等のほか、過失による賞味・消費期限やアレルギー物質の表示漏れ、表示誤りによる回収等も補償します。

（注）回収等とは、保険金をお支払いする事故の発生または拡大の防止を目的とする回収、検査、修理等の措置をいいます。以下同様とします。

⑤ 被保険者以外の者による回収等も補償

被保険者が直接実施する回収等のほか、生産物の製造または流通にかかわる被保険者以外の第三者が実施する回収等により被保険者が被る損害も補償します。

2. 約款構成



- 枠：全契約に自動付帯
----- 枠：ニーズにより任意付帯

3. 対象となる事業者

食品または医薬品の製造、販売・卸売または輸入業者のうち、対象とする生産物の年間売上高が100億円以下の法人または個人事業主が対象となります。

4. 保険契約者・被保険者

(1) 保険契約者

特に制限はありません。

(2) 被保険者

上記「3. 対象となる事業者」に該当する法人または個人事業主とします。

5. 対象となる生産物

被保険者が製造、販売した日本国内に存在する食品または医薬品が対象となります。

- ※1 対象となる生産物には、OEM製品（被保険者が製造しているが他のブランド名で販売されている製品）、原材料および輸入品を含みます。
- ※2 対象となる生産物には、総付景品（おまけ）、包装紙、缶・びん等の容器を含みますが、景品、包装・容器等のみをこの保険の対象とすることはできません。
- ※3 保険契約締結前に既に販売している生産物も対象となります（販売時期を問いません。）。
- ※4 特定の商品のみを対象とすることも可能ですが、逆選択となりやすい点に留意し、逆選択と思われる場合には、引受を行いません。

	事 例
引 受 できない 場 合	・新製品として発売した商品だけに限定する。 ・生菓子だけとかミネラルウォーターだけに限定する。 ・他社で事故のあった製品だけに限定する。 ・輸入品だけに限定する。
引 受 で き る 場 合	・食品以外に化粧品も製造している事業者において、食品だけに限定する。 ・レストラン事業と冷凍食品事業を行っている事業者において、冷凍食品事業の製品だけに限定する。 ・原料、中間原料として出荷される製品以外に限定する。

6. 対象となる生産物の回収等

(1) 回収等の条件

この保険の対象となる回収等は、次のいずれかの場合に実施されるものに限りします。

- ① 他人の身体の障害（注1）または財物（注2）の損壊（注3）を発生させ、または発生させるおそれがある場合

（注1）傷害または疾病をいい、これらに起因する死亡または後遺障害を含みます。

（注2）対象とする生産物自体および対象とする生産物を部品・付属品または原料・材料とする財物を除きます。

（注3）滅失、損傷もしくは汚損をいいます。

- ② 次のいずれかの事由による場合

ア．過失による消費期限または賞味期限（注1）の表示漏れまたは表示誤り

（注1）食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令（昭和23年内閣府令第45号）に規定する消費期限または賞味期限をいいます。

イ．過失によるアレルギー物質（食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令別表4に規定する食品（注2）に由来する添加物）の表示漏れまたは表示誤り

（注2）食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令別表4に規定する食品をいい、以下のとおりです。

えび ・ かに ・ 小麦 ・ そば ・ 卵 ・ 乳 ・ 落花生

ウ．生産物が食品衛生法第11条第1項、第18条第1項および第19条第1項の規格または基準に合わないこと。

- ③ 食品中に農薬等がポジティブリスト制度で定められた基準値を超えて残留していた場合

	ポジティブリスト特約 を付帯した場合		ポジティブリスト特約 を付帯しない場合	
基準 (基準値)	残留基準 (食品毎)	一律基準 (0.01ppm)	残留基準 (食品毎)	一律基準 (0.01ppm)
基準値を超えた場合	○	○	○	×
基準値を超えない場合	△	×	△	×

○：保険金支払の対象

△：身体の障害または財物の損壊が発生、または発生させるおそれがある場合は保険金支払の対象

×：保険金支払の対象外

（２）回収等の形態

回収等の実施および回収等の原因となった事故の発生（またはそのおそれ）が、次のいずれかに該当する事由により客観的に明らかになったものに限りします。

ア．被保険者または販売業者等の行政庁に対する届出または報告等（文書による届出または報告等に限りします。）

イ．被保険者または販売業者等が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等の媒体による社告（事前に当社の書面による同意を得たものに限りします。）

ウ．回収等の実施についての行政庁の命令

※ 非公開で行う回収等や自主回収は、保険金支払の対象となりません。

（３）回収等の決定通知

保険期間中に保険契約者または被保険者から当社に回収決定の通知があったものに限りします。

ただし、保険契約者または被保険者が、初年度契約の保険期間の開始より前に、回収決定の原因となった事故の発生またはそのおそれが生じたことを知ったときもしくは知ったと合理的に推定されるときは、保険金を支払いません。

（４）適用地域

この保険は、日本国内に存在する生産物に対して日本国内で実施される回収等を対象とします。

※ 海外での製造過程を原因とする回収等はこの保険の対象となります。

	日本国内	海 外
生産物の製造	○	○
生産物の所在	○	×
回収等の実施	○	×

7. 保険金を支払う場合

（１）対象となる損害

① 被保険者が実施した回収等による損害

被保険者が製造または販売した生産物の欠陥に起因して、被保険者が生産物の回収等を実施したために、被保険者が費用を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。

② 第三者（「販売業者等」ともいいます。）が実施した回収等による損害

被保険者が製造、販売または輸入した生産物の欠陥に起因して、第三者が生産物の回収等を実施した場合に、被保険者がその費用を求償されたことによって被る損害に対して、保険金を支払います。

「第三者」とは、被保険者からOEM供給を受けた食品販売業者や、被保険者が製造、販売また

は輸入した財物を原料、中間原料等として使用する完成品メーカー等の事業者をいいます。

※1 第三者の喪失利益、コンサルティング費用および被保険者が第三者から課せられる違約金、罰金等は対象となりません。

※2 ポジティブリスト特約を付帯した場合は、ポジティブリスト制度に定める一律基準を超えて農薬等が残留する場合の第三者による回収等も対象となります。

【第三者リコールの例】

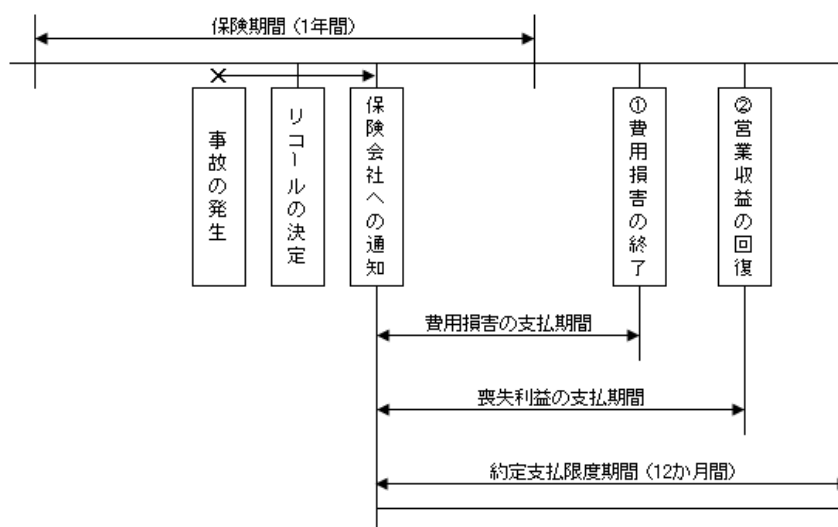
被保険者	第三者リコールの例
和菓子の製造業者	被保険者が製造した和菓子を販売した事業者が実施する回収等
食肉の加工事業者	被保険者が加工する食肉を被保険者に供給する事業者が実施する回収等
ワインの輸入業者	被保険者が輸入したワインを販売した事業者が実施する回収等

（２）約定支払限度期間

この保険では、当社に回収決定の通知を行った日から約定支払限度期間（12か月）を経過するまでの期間中に被保険者が被った損害が対象となります。

ただし、この期間の終了前であっても、次の時点で支払期間は終了します。

- ① 回収費用、広告宣伝活動費用、コンサルティング費用および在庫廃棄費用については、その事故による損害がなくなった時、またはなくなったと認められる時のいずれか早い時
- ② 喪失利益については、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が回復した時、または回復したと認められる時のいずれか早い時



(3) 対象となる損害の例

○：対象
△：条件により対象
×：対象外

	具体例	対象可否	理由
食品	A社が製造、販売した脱脂粉乳から黄色ブドウ球菌の毒素が検出されたため、店頭からその製品を回収した。	○	他人の身体の障害を発生させるおそれがあるため対象となります。
	B社が輸入、販売したワインにガラス片が混入していたという苦情を受け調査したところ、飲み込むと危険なガラス片が発見されたため、店頭からその製品を回収した。	○	
	C社が製造した乳酸菌飲料から異臭がするという苦情を受け調査したところ、一部腐敗しており人体に影響があることがわかったため、その製品を回収した。	○	
	D社が製造、販売したフルーツ缶詰めの缶のフタが損傷し、製品にカビが発生していたという苦情を受けたため、その製品を回収した。その後の調査でカビの毒性が認められた。	○	
	E社が製造、販売したソースに有害な乾燥剤が混入していることが判明したため、店頭からその製品を回収した。	○	
	F社が販売した牛乳の味がおかしいという苦情を受けたため、店頭からその製品を回収した。	△	他人の身体の障害を発生させるおそれがある場合は対象となります。
	G社が製造、販売したパンの袋に不純物が混入していたという苦情を受けたため、同工場で製造した全製品を回収した。	△	
	H社が製造、販売した弁当の消費期限の表示誤りが発覚したため、店頭からその製品を回収した。	○	他人の身体の障害または財物の損壊を発生させ、または発生させるおそれがあるものとみなされます。
	I社が販売したスライスハムが変質しているとの苦情を受け、直ちに同商品の一部を回収し調査した結果、品質保持期限を過ぎた商品が変質したものであったが、身体・財物への影響はないことが判明した。	×	他人の身体の障害または財物の損壊を発生させ、または発生させるおそれがないため対象となりません。
	J社が製造、販売したお菓子の成分表示において、製造過程で用いた「卵」の表示がなかったため、その製品を回収した。	○	過失によるアレルギー物質の表示漏れのため対象となります。
	K社が販売したりんごから、日本国内では使用が認められていない農薬の残留濃度が0.03ppm検出され、残留農薬の一律基準(0.01ppm)を超えたため、回収命令を受けた。	△	ポジティブリスト特約を付帯した場合は対象となります。
	L社(被保険者)が製造した豆腐から異臭がするとの苦情を受け調査したところ、一部腐敗しており人体に影響があることがわかったため、その豆腐を販売したM社がその製品を回収し、後日、M社から回収費用の賠償請求を受けた。	○	第三者による回収等(第三者リコール)として対象となります。

	具体例	対象可否	理由
	食肉加工を行うN社（被保険者）が飲食店に納入した牛肉から大腸菌が検出されたため、その食肉をN社に供給したO社（食肉解体業者）が回収した。後日、N社の加工処理に問題があったことが判明し、O社から回収費用の賠償請求を受けた。	○	第三者による回収等（第三者リコール）として対象となります。
医薬品	P社が製造、販売した目薬の一部製品に異臭があり、調査の結果、混入した酵母の影響によるものであった。健康に支障があることが判明したため、その製品を回収した。	○	他人の身体の障害を発生させるおそれがあるため対象となります。
	Q社が製造したコンタクトレンズ保存液の一部に洗浄剤が残留し、不良製品を使用すると最悪の場合は失明する可能性があることが判明したため、その製品を回収・交換した。	○	
	R社が製造したかぜ内服液にガラス片が混入しているとの苦情が消費者より寄せられ調査したところ、製品に使用しているガラス片と同一であったため、他の製品にも混入しているおそれがあり、かつ服用した場合に口腔内を傷つけるおそれがあったため、回収した。	○	
	S社が製造した軟膏のラベルに「1回使用」と表示するところを誤って「1回の服用」としたため、自主回収した。	△	他人の身体の障害を発生させるおそれがある場合は対象となります。
	T社が販売した殺虫剤の2ウェイ噴射ノズルに欠陥が見つかり、一部製品で噴射時に液漏れを起こす可能性があるため、その製品を回収した。	△	他人の身体の障害または財物の損壊を発生させるおそれがある場合は対象となります。
	U社が製造した医療用・一般用胃腸薬に承認処方成分にない過酸化水素が殺菌の目的で微量ながら添加されていることが判明したので、安全性および効能・効果への影響はないと考えられるが、自主回収した。	×	他人の身体の障害または財物の損壊を発生させ、または発生させるおそれがないため対象となりません。

（４）対象となる費用

この保険では、次に定める費用等を補償します。

対象費用	内 容
回収費用	被保険者または販売業者等が生産物の回収等を実施する上で必要であり、回収等の実施を目的とする次のいずれかに該当する費用をいいます。 ア. 新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用 イ. 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用（文書の作成費および封筒代を含みます。） ウ. 回収生産物か否かまたは欠陥の有無について確認するための費用 エ. 回収生産物の修復費用（再包装費用を含みます。） オ. 代替品の製造原価または仕入原価 カ. 回収生産物と引替えに返還するその生産物の対価（被保険者または第三者の利益を差し引いた後の金額とします。） キ. 回収生産物または代替品の輸送費用 ク. 回収生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の

対象費用	内 容
	賃借費用 ケ．回収等の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 コ．回収等の実施により生じる出張費および宿泊費等 サ．回収生産物の廃棄費用 シ．回収等の実施により生じる費用で当社の書面による同意を得たもの
広告宣伝活動費用	事故によって失った生産物の安全性に関する信頼度を回復するために行う広告宣伝活動のうち、回収等の対象となった生産物について安全対策を施した旨の宣伝または広告を行うための費用
コンサルティング費用	事故の発生等の確認もしくは調査を行うため、または広告宣伝活動の方法を策定するため第三者のコンサルタントを起用した場合に、被保険者が実際に負担した費用（当社が事前に承認した費用に限ります。）
在庫廃棄費用	事故の発生等によって被保険者が生産物の回収等を実施した場合において、回収された生産物と同じ事故の発生のおそれが生じている在庫品を廃棄することによって現実に被保険者が負担する次の費用 ア．在庫品の製造原価または仕入原価 イ．在庫品を廃棄するために必要となる費用
喪失利益	事故が発生した結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、事故がなかったならば計上することができた営業利益の額 ※ 喪失利益補償対象外特約を付帯することにより、補償対象外とすることができます。この特約を付帯する場合は、営業課支社に照会してください。

（５）回収等を実施する者との関係

対象となる費用と回収等を実施する者との関係は次のとおりです。

○：対象
×：対象外

	被保険者による回収等	第三者による回収等
回収費用	○	○
広告宣伝活動費用	○	○
コンサルティング費用	○	×
在庫廃棄費用	○	×（注）
喪失利益	○	×

（注）第三者による回収等における第三者の在庫廃棄費用は、回収費用（回収生産物の廃棄費用）として補償されます。

8. 保険金の支払額

（１）保険金の計算

保険金は、以下の算式によって計算します。

$$\begin{aligned}
 \text{支払保険金} &= (\text{回収費用} + \text{広告宣伝活動費用} + \text{在庫廃棄費用} + \text{喪失利益（注１）} \\
 &\quad - \text{回収金} - \text{免責金額}) \times \text{縮小支払割合} + \text{コンサルティング費用（注２）} \\
 \text{支払保険金} &\leq \text{保険期間中支払限度額}
 \end{aligned}$$

(注1) 収益減少額*¹に利益率*²を乗じた額とします(喪失利益補償対象外特約を付帯した場合は算入しません)。

*1 標準営業収益(約定支払限度期間の直前12か月間の営業収益)から約定支払限度期間の営業収益を差し引いた額

*2 約定支払限度期間の開始日の直近3か年の各会計年度において次の算式により得られた各年度利益率の平均値

$$\text{各年度利益率} = \text{各年度営業利益} / \text{各年度営業収益}$$

(注2) 免責金額および縮小支払割合(90%)は適用しません。

(2) 支払限度額・免責金額

① 保険期間中支払限度額

保険期間を通じて支払う保険金の支払限度額を、契約タイプに応じて設定します。

② ポジティブリスト特約の総支払限度額

ポジティブリスト特約を付帯した場合、ポジティブリスト特約に基づく事故に対して1回の回収等かつ保険期間を通じて支払う保険金の総支払限度額を、契約タイプに応じて設定します。

※1 食品衛生法第11条第1項(残留農薬等の残留基準)に基づく回収等による損害に対しては、上記①の保険期間中支払限度額を適用します。

※2 上記①の保険期間中支払限度額の内枠とします。

③ 広告宣伝活動費用の支払限度額

ア. 保険期間を通じて、保険期間中支払限度額に25%を乗じた額を限度とします。

※ 上記①の保険期間中支払限度額の内枠とします。

イ. ポジティブリスト特約に基づく事故については、保険期間を通じて、ポジティブリスト特約の総支払限度額に25%を乗じた額を限度とします。

※ 上記②のポジティブリスト特約の総支払限度額の内枠とします。

④ 在庫廃棄費用の支払限度額

1回の事故および保険期間を通じて、200万円を限度とします。

※ 上記①の保険期間中支払限度額および上記②のポジティブリスト特約の総支払限度額の内枠とします。

⑤ 免責金額

1回の事故に対して適用する免責金額を、契約タイプに応じて設定します。コンサルティング費用を除いた費用の合計額に対して適用します。

(3) 縮小支払割合

90%とします。コンサルティング費用を除いた費用の合計額から回収金および免責金額を差し引いた額に対して適用します。

9. 保険期間

1年間とします。長期契約および短期契約の引受は行いません。

10. 約定支払限度期間

保険金の支払対象期間のことをいいます。当社に回収決定の通知を行った日から12か月間とします。

11. 保険金を支払わない場合（主なもの）

（１）対象とならない損害

次の事由によって生じた損害または費用に対しては保険金を支払いません。

- ① 他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- ② 回収生産物その他の財物の使用が阻害されたことによって生じた法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- ③ 回収等の瑕疵または回収等の方法の拙劣等により通常の回収等の費用以上に要した費用
- ④ 正当な理由がなく、通常の回収等の費用以上に要した費用
- ⑤ 生産物の回収等に関して、特別の約定がある場合において、その約定によって通常の回収等の費用以上に要した費用
- ⑥ 事故の有無にかかわらず、通常要する広告宣伝活動にかかる費用
- ⑦ 争訟に要した一切の費用

（２）保険金を支払わない場合

直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては保険金を支払いません。

- ① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失
- ② 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人が認識しながら行った違法行為
- ③ 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人以外の者による脅迫行為または加害行為（生産物を市場に提供する前に行われた第三者（注１）による加害行為を除きます（注２）。）
- ④ 被保険者が意図した品質を満たしているにもかかわらず、生産物に自然に発生する消耗、磨滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色、その他類似の事由
- ⑤ 保存期間または有効期間を限定して製造、販売等を行った生産物の同期間経過後の品質劣化等
- ⑥ 核燃料物質（使用済燃料を含みます。）もしくは核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性
- ⑦ 修復等の措置を行った回収生産物または代替品の欠陥
- ⑧ 遺伝子組み替えを理由とする生産物の回収等
- ⑨ 口蹄疫を理由とする生産物の回収等
- ⑩ 狂牛病（牛海綿状脳症）を理由とする生産物の回収等
- ⑪ テロ行為に起因する生産物の回収等

- ⑫ 食品衛生法第11条第3項に基づく回収等（ポジティブリスト特約を付帯した場合を除きます。）（注3）
- ⑬ 戦争、地震、噴火、津波に起因する生産物の回収等
- ⑭ 直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデント

（注1）被保険者の従業員、契約社員、パートタイム労働者、アルバイト、嘱託社員、非常勤社員、臨時社員等は第三者に含みます。

（注2）生産物が市場に提供された後に行われた第三者による脅迫行為または加害行為は、生産物品質保険の対象となります。この補償をご希望の場合は、営業課支社に照会してください。

（注3）ポジティブリスト特約を付帯した場合も、米、麦類、穀類、豆類および荒茶における食品衛生法第11条第3項に基づく回収等については保険金を支払いません。ただし、これらを原材料とした加工食品は除きます。

12. 特約

（1）リコールプロテクション特約（自動付帯）

普通保険約款の内容をリコールプロテクション用に変更する特約です。すべての契約に自動付帯されます。

（2）石綿（アスベスト）補償対象外特約（自動付帯）

石綿（アスベスト）に起因する損害を補償対象外とする特約です。すべての契約に自動付帯されます。

（3）ポジティブリスト特約

食品を対象とする場合において、食品衛生法第11条第3項および厚生労働省関連告示に基づき定められた基準（残留農薬等の一律基準）を超えて農薬等が残留した場合の食品の回収等を補償する場合に付帯します。

（4）喪失利益補償対象外特約

喪失利益を補償対象外とする場合に付帯します。

※ この特約を付帯する場合は、営業課支社に照会してください。

（5）サイバーインシデント補償対象外特約（自動付帯）

直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデント（注）によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

（注）次のものをいいます。

- ①サイバー攻撃により生じた事象
- ②サイバー攻撃以外の事由により生じた以下の事象

ア. ソフトウェア、電子データの損壊、書換え、消失または流出

イ. コンピュータシステムへのアクセスの制限

ウ. 上記ア. およびイ. 以外の事象でコンピュータシステムに生じた、本来意図していないコンピュータシステムの機能の停止、誤作動または不具合

（６）日付誤認損害補償対象外特約

年、日付もしくは時刻（以下「日付等」といいます。）に関するコンピュータ等の誤作動または機能喪失、日付等の変更への備えまたは対処のための修正等、日付等の変更に関する機器等の使用不能による損害を補償対象外とする場合に付帯します。

（７）保険料大口分割払特約

1 保険契約の保険料（分割割増適用前）が20万円以上の場合に保険料を分割払とする場合に付帯します。

※ 詳細は後記「11. 保険料分割払特約規定 B. 保険料大口分割払特約」を参照してください。

（８）共同保険に関する特約

① 特約の概要

この保険契約が当社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合には、各引受保険会社は分担割合に応じて、連帯することなく単独別個に責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金の支払その他の業務または事務を行うことを規定しています。

② 特約適用上の注意

共同保険契約は、幹事会社の約款および付帯される特約や引受条件等が、当社が規定する引受基準（ハンドブック、引受申請規定等）に合致するかの確認が必要です。具体的な共同保険の対応可否については、営業課支社に照会してください。

B. この保険の保険料

1. 契約タイプ

次の契約タイプのいずれかで引き受けます。下表のタイプ以外の引受は行いません。

契約タイプ 支払限度額等	SSタイプ	Sタイプ	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ
保険期間中 支払限度額	1,000万円	2,000万円	3,000万円	5,000万円	1億円	2億円
ポジティブリスト特約 総支払限度額 (1回収・保険期間中)	1,000万円	1,000万円	1,000万円	3,000万円	3,000万円	3,000万円
広告宣伝活動費用 (保険期間中)	保険期間支払限度額またはポジティブリスト特約の総支払限度額の25%					
在庫廃棄費用 支払限度額 (1事故・保険期間中)	200万円	200万円	200万円	200万円	200万円	200万円
免責金額 (1事故)	10万円	20万円	30万円	50万円	100万円	150万円
縮小支払割合	90%					
約定支払限度期間	12か月					

- ※1 広告宣伝活動費用および在庫廃棄費用の保険金の支払額は保険期間中支払限度額またはポジティブリスト特約の総支払限度額の内枠となります。
- ※2 縮小支払割合は、コンサルティング費用を除いた費用の合計額から回収金および免責金額を差し引いた額に対して適用します。
- ※3 Dタイプおよびポジティブリスト特約を付帯するCタイプは、新規・継続を問わず事前に営業課支社に照会してください。

2. 保険料

(1) 保険料の計算

お客さまからご回答いただく「リコールプロテクション告知事項申告書」および「リコールプロテクション追加告知事項申告書」に基づき、当社所定の「リコールプロテクション保険料計算シート」で保険料（確定）を計算します。

※ 保険料の確定精算は行いません。

(2) 保険料算出の要素

保険料算出の要素	算出方法
① 業態	製造・販売、輸入・販売、販売のみ（国内製品の販売、輸入製品の販売）の区分に基づいて保険料を計算します。
② 製造・生産地	日本国内のみ、日本国外を含む、のいずれかの区分に基づいて保険料を計算します。 ※ 製造の場合は主な輸入原材料の生産地、輸入・販売の場合は製造または生産地で判断します。
③ 対象となる生産物	・対象となる生産物の区分は、後記【リスク区分一覧表】の例示を参考に判定します。 ・「リコールプロテクション告知事項申告書」において、区分の異なる複数の生産物が混在する場合には、最も売上高が大きい区分の生産物に基づいて保険料を計算します。 ※ 対象となる生産物に景品、包装・容器等を含む場合は、その内容物である食品または医薬品の区分に基づいて保険料を計算します。
④ 対象となる生産物の年間売上高	・直近の会計年度（1年間）における、対象となる生産物の売上高の合計とします。「リコールプロテクション告知事項申告書」においては、百円位を四捨五入して千円単位、「リコールプロテクション保険料計算シート」においては、十万円位を四捨五入して百万円単位としてください。 ※1 対象となる生産物を海外に輸出している場合は、海外に輸出している生産物の売上高を除きます。 ※2 新規事業者等で対象となる生産物の年間売上高が把握できない場合は、保険の引受はできません。
⑤ 食品衛生監視票の点数（食品の場合）	最新の食品衛生監視票の点数とします。 ※ 工場等対象施設が複数ある場合は、売上高が最も高い施設の点数とします。

(3) 割増引

○ ISO/HACCP等割引

ア. 適用対象契約

保険契約締結日において、次のいずれかの認証を取得済の企業等を対象とする契約に適用します。また、複数施設を有する企業等の場合、1つの施設で条件を満たすときは、割引を適用します。

- a. ISO 9000シリーズ（品質マネジメント）
- b. ISO14000シリーズ（環境マネジメント）
- c. ISO22000シリーズ（食品安全マネジメント）
- d. HACCP
- e. エコアクション21
- f. 環境プランナー報告書
- g. エコステージ（認証レベル1～5が対象。エコステージのチャレンジ宣言組織は対象外）

なお、保険契約締結日時点で、上記a.～d.の認証の取得前であっても、取得取組済の企業等については、次のマニュアル等が完備し内部監査が終了済である場合には割引を適用します。

a. I S O 9000シリーズ	・・・「品質マニュアル」
b. I S O14000シリーズ	・・・「環境管理マニュアル」
c. I S O22000シリーズ	・・・「食品安全マニュアル」
d. H A C C P	・・・「導入プラン、導入スケジュール」

イ. 割引率

I S O／H A C C P等割引	割引率 20%
--------------------	---------

ウ. 取付書類

認証状または認証書のコピー（注）を保険申込書に添付する必要があります。

（注）各認証制度運営団体のHP画面コピーも可とします。HPに掲載のない場合でも認証を取得している場合がありますので契約者に確認してください。

※ 上記ア. のなお書きを適用する場合は、上記なお書きに掲げられているマニュアル等のコピーとします。この場合において、表紙と目次（会社名、制定日、管理項目、組織図等の各項目の記載があること）のみのコピーも可とします。なお、要件を満たしているか判断に迷う場合は、営業課支社に照会してください。

エ. その他

保険契約締結日において、認証が取り消されている場合は割引を適用できません。認証が有効期限内であることを確認してください（特に更改時は注意してください。）。

3. 最低保険料

1 保険契約につき5,000円とします。ただし、1 保険契約ごとに5,000円を超えて最低保険料を定めることができます（営業課支社に照会してください。）。

4. 事務手続き

（1）引受方針

この保険は、メーカー等の製品不良リスクを補償するというリスクの特殊性から一定程度の製品不良が生じるおそれがあらかじめ想定されるため、アンダーライティングを慎重に行う必要があります。次のいずれかに該当する契約は、新規・更改を問わず、営業課支社への事前照会が必要となります。

事前照会対象契約
Dタイプの契約
ポジティブリスト特約をセットしたCタイプの契約
養鶏業者（採卵業者・鶏肉生産者）または鶏肉輸入販売業者を被保険者とする契約
※1 養鶏業者・鶏肉輸入販売業者には、あひる、うずら、七面鳥などの鳥類の生産者、採卵業者、輸入販売業者を含みます。
※2 鶏肉の輸入業者には次の者を含みます。
① 加工鶏肉の輸入業者（例：焼き鳥用串刺し鶏肉など）
② 取扱商品の一部に輸入鶏肉を含む者
過去5年以内に保険の対象となる事故（PL事故含む）が発生した事業者を被保険者とする契約

(2) 必要書類

① 申告書

ア. リコールプロテクション（生産物回収費用保険）告知事項申告書

新規・更改を問わず、全契約について保険契約者から取付けが必要です。

イ. リコールプロテクション（生産物回収費用保険）追加告知事項申告書

新規・更改を問わず、直近5年間に生産物の回収等を実施している場合またはPL事故が発生している場合に保険契約者から取付けが必要です。

※ 申告書の回答内容によっては引受ができない場合がありますので、申告書の取付けの際に、保険契約者にその旨を説明する必要があります。

② ISO/HACCP等認証確認資料

※ 前記「2. 保険料（3）割増引」を参照してください。

③ 対象となる生産物の内容を説明したカタログ

④ リコール対策マニュアル（作成している場合）

(3) 事故発生時の通知

保険契約者または被保険者は、回収決定後、直ちに書面をもって次の事項を当社に通知しなければなりません。

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">① 回収決定日② 回収等の開始予定日③ 回収等の方法④ 回収生産物の種類・型式等⑤ 回収生産物の製造・販売等の数量⑥ その他当社が必要とする事項 |
|---|

【リスク区分一覧表】

リスク区分	例 示
農林畜水産物、農林畜水産食品	あらめ、いりこ、果実漬物、かつおぶし、乾燥芋、きな粉、魚、果物、くんせい、原乳、小麦粉、こんぶ、塩干魚介、ジュース原液、水産くん製品、するめ、生鮮野菜、精麦、精米、そば粉、卵、畜産物、つけもの、とうもろこし粉、肉、農産物、のり、食用花、ひじき、干物、ふのり、干しがき、みりん干し、野菜漬物、冷凍魚介類、冷凍水産食品、わかめ
肉、魚等練り製品	揚げかまぼこ、かまぼこ、魚肉ハム・ソーセージ、水産練製品、ソーセージ、ちくわ、ハム、はんぺん、ベーコン、焼きちくわ
缶詰・びん詰食品（乳製品、菓子、飲料を除く）	海藻缶詰・びん詰、果実缶詰・びん詰・つぼ詰、水産物缶詰、魚缶詰・びん詰、ジャム・マーマレード、肉缶詰、野菜缶詰・びん詰・つぼ詰
調味料（単体調味料、塩類、糖類を除く）	ケチャップ、しょう油、食酢、ソース、調味料（単純抽出物を除く）、トマトケチャップ・トマトピューレ、ドレッシング、濃縮そば汁、マヨネーズ、みそ、みりん
弁当、惣菜製造（弁当・仕出し等製造小売を除く）	弁当、惣菜
乳製品	カゼイン、牛乳、粉ミルク、チーズ、乳酸菌飲料、乳製品、バター、発酵乳、粉乳、練乳
冷凍・レトルト・インスタント食品	インスタント食品、冷凍調理食品、レトルト食品
パン、菓子類	あられ、菓子、乾パン、キャンデー、クッキー、クラッカー、せんべい、チューインガム、チョコレート、生菓子、パン、干菓子、ビスケット、米菓
びん入り発泡飲料	果実酒（びん入り発泡飲料）、蒸留酒・混成酒（びん入り発泡）、清涼飲料（びん入り発泡飲料）、ビール
びん入り（発泡を除く）飲料	果実酒（びん入り非発泡飲料）、蒸留酒・混成酒（びん入り非発泡）、清酒（びん入り）、清涼飲料（びん入り非発泡飲料）
飲料（びん入りを除く）	果実酒（びん入り以外のもの）、蒸留酒・混成酒（びん入り以外のもの）、清酒（びん入り以外のもの）、清涼飲料（びん入り以外のもの）、ビール（びん入り以外のもの）
単体調味料、単純抽出物、油類、塩類、糖類、でんぷん等	イースト、カレー粉、寒天、コーンスターチ、こしょう、砂糖、食塩、植物油脂、食用油脂、食用油、スパイス、調味料（単純抽出物）（こんぶ旨味など）、でんぷん、とうがらし粉、動物油脂、にんにく粉、ふくらし粉、ぶどう糖、わさび粉
その他の食品	油揚げ、あん類、うどん、こうじ、コーヒー、製茶、製めん、そうめん、そば、中華めん、豆腐、麩、マカロニ
医薬品（生薬、漢方薬を除く）	医薬品原薬、外用薬、注射剤、内服薬、ワクチン
生薬、漢方薬	漢方製剤、生薬

5. 保険料の精算

この保険は、確定精算は不要です。

※ この保険は、対象となる生産物の直近の会計年度（１年間）における売上高により、確定保険料を領収します。

C. 契約内容変更・解約等に関する規定

※ 保険料分割払契約（大口分割払）の契約内容変更・解約等処理については、費用・利益保険マニュアル「15. 保険料分割払特約規定」によります。

1. 通則

（1）用語の定義

① 変更・解約・解除等に関する用語の定義

契約内容 変更事由	解説
無効	無効とは、法的に効力がないことをいい、保険契約が始めから成立していない、もしくは存在していないという意味です。 ① 保険金の不法取得を目的とした保険契約の無効の場合 ② 上記①以外の無効の場合
失効	保険契約の失効とは、有効に成立している契約が、保険期間の途中でその効力を失うことをいいます（始めから効力がない「無効」とは異なります。）。保険の対象とするリスクが全く存在しなくなった場合には、保険契約は存在の理由を失うため、契約は失効します。
取消	保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって保険契約を締結した場合に、保険会社から保険契約を取り消すことをいいます。
解除	保険契約の解除とは、有効に成立した保険契約を解消させることをいい、この規定においては次の①から④の場合をいいます。 ① 生産物回収費用保険普通保険約款（以下「普通保険約款」といいます。）第12条（告知義務）（2）により当社が解除する場合 ② 普通保険約款第13条（通知義務）（2）により当社が解除する場合 ③ 普通保険約款第19条（当社による保険契約の解除）により当社が解除する場合 ④ 普通保険約款第20条（重大事由がある場合の当社による保険契約の解除）（1）または（2）により当社が解除する場合
解約	現存に成立していた保険契約を、保険契約者から解消させることをいいます（任意解約）。現存契約を解約して他の保険会社と新たに保険契約を締結する場合を含みます。
中途更改 解 約	現存契約を一旦解約し、現存契約と同一の保険契約者による新契約をその解約日を保険期間の初日として、現存契約の保険期間以上の保険期間で同一の保険会社と締結することをいいます。
契約内容 変 更	契約内容変更とは、保険期間の途中で以降の期間の保険条件を変更することをいい、変更後の保険期間の終期が原契約の保険期間と同一の場合をいいます。

② 既経過期間

現存契約の始期日から変更日（保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時をいいます。）または解除・解約・失効日までの期間をいいます（翌日起算とします。）。

③ 未経過期間

変更日（保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時をいいます。）または解除・解約・失効日から現存契約の満期日までの期間をいいます（翌日起算とします。）。

（２）返還・追加保険料算出の単位

返還・追加保険料は、被保険者ごと、補償項目ごと、特約の種類ごとに各々計算します。

（３）返還・追加保険料の端数処理

返還・追加保険料に10円未満の端数が生じた場合は、円位を四捨五入し10円単位とします。

（４）返還保険料に関する特則

① 最低保険料規定

後記「２．保険料の返還または請求（一時払）（５）解約（任意解約）、（６）中途更改解約 ②補償危険の縮小のための更改、（７）契約内容変更 ②支払限度額等の減額または補償危険の縮小」の場合において、保険料を返還する場合、返還保険料を差し引いた残額は最低保険料5,000円を下回らないものとします。

【具体例】後記２．（５）解約（任意解約）の場合

既経過期間に対応する短期料率によって計算した保険料を差し引いた残額を返還します。

(a) 返還保険料 = 年間保険料 × (1 - 既経過期間に対応する短期料率)

(b-1) 年間保険料 - (a) が5,000円以上の場合

⇒ (a) を返還します。

(b-2) 年間保険料 - (a) が5,000円未満の場合

⇒ 年間保険料から返還保険料を差し引いた残額は、最低保険料5,000円を下回らないものとします。したがって、返還保険料は年間保険料から5,000円を差し引いた残額となります。

※ 分割払の場合においても同様です。

② 事故有契約

保険料を返還する場合、事故の有無を問いません。

（５）短期料率

既経過期間	割合	既経過期間	割合
7日まで	10%	6か月まで	70%
15日まで	15%	7か月まで	75%
1か月まで	25%	8か月まで	80%
2か月まで	35%	9か月まで	85%
3か月まで	45%	10か月まで	90%
4か月まで	55%	11か月まで	95%
5か月まで	65%	1年まで	100%

(6) 日割

[未経過日数または既経過日数 ÷ 365日] とします。

※ 平年、閏年を問わず、1年間を365日として計算します。未経過期間または既経過期間に2月29日を含む場合は、未経過日数または既経過日数に2月29日を算入します。

2. 保険料の返還または請求（一時払）

(1) 無効

- ① 保険金の不法取得を目的として締結した保険契約の無効の場合

既に領収した保険料は返還しません。

- ② 上記①以外の無効の場合

既に領収した保険料の全額を返還します。

(2) 失効

未経過期間に対し日割により計算した保険料を返還します。

返還保険料 = 年間保険料 × 未経過日数 ÷ 365日

(3) 取消

保険契約者に対する書面による通知をもって、保険契約を取り消します。この場合、既に領収した保険料は返還しません。

(4) 解除

現存契約の保険料につき、未経過期間に対し日割により計算した保険料を返還します。

返還保険料 = 年間保険料 × 未経過日数 ÷ 365日

(5) 解約（任意解約）

現存契約の保険料につき、既経過期間に対応する短期料率により計算した保険料を差し引いた残額を返還します。

なお、保険料を返還する場合、返還保険料を差し引いた残額は5,000円（最低保険料）を下回らないものとします（前記「1. 通則（4）の①最低保険料規定」が適用されます。）。

返還保険料 = 年間保険料 × (1 - 既経過期間に対応する短期料率)

(6) 中途更改解約

① 補償危険の拡大※または合併のための更改（注）

※ 適用すべき保険料が現存契約の保険料と同額または増額となる場合

現存契約の保険料につき、未経過期間に対し日割により計算した保険料を返還します。

$$\text{返還保険料} = \text{年間保険料} \times \text{未経過日数} \div 365 \text{日}$$

（注）合併により補償危険が縮小される場合の返還保険料は、下記②の規定によります。

② 補償危険の縮小※のための更改

※ 適用すべき保険料が現存契約の保険料より減額となる場合

現存契約の保険料につき、既経過期間に対応する短期料率により計算した保険料を差し引いた残額を返還します。

なお、保険料を返還する場合、返還保険料を差し引いた残額は5,000円（最低保険料）を下回らないものとします（前記「1. 通則（4）の①最低保険料規定」が適用されます。）。

$$\text{返還保険料} = \text{年間保険料} \times (1 - \text{既経過期間に対応する短期料率})$$

(7) 契約内容変更

① 支払限度額等の増額または補償危険の拡大（特約の中途付帯・中途削除を含みます。）

変更後条件による年間適用保険料と変更前条件による年間適用保険料との差額につき、未経過期間に対応する短期料率により計算した保険料を請求します。

$$\text{追加保険料} = (\text{変更後条件による年間適用保険料} - \text{変更前条件による年間適用保険料}) \times \text{未経過期間に対応する短期料率}$$

② 支払限度額等の減額または補償危険の縮小（特約の中途付帯・中途削除を含みます。）

変更後条件による年間適用保険料と変更前条件による年間適用保険料との差額につき、既経過期間に対応する短期料率により計算した保険料を差し引いた残額を返還します。

なお、保険料を返還する場合、返還保険料を差し引いた残額は5,000円（最低保険料）を下回らないものとします（前記「1. 通則（4）の①最低保険料規定」が適用されます。）。

$$\text{返還保険料} = (\text{変更前条件による年間適用保険料} - \text{変更後条件による年間適用保険料}) \times (1 - \text{既経過期間に対応する短期料率})$$

③ 通知義務による通知を当社が承認する場合

変更後条件による年間適用保険料と変更前条件による年間適用保険料との差額につき、未経過期間に対し日割により計算した保険料を返還または請求します。

$$\text{返還・追加保険料} = (\text{変更後条件による年間適用保険料} - \text{変更前条件による年間適用保険料}) \times \text{未経過期間} \div 365 \text{日}$$

④ 被保険者の中途加入・中途脱退

ア. 中途加入

加入者につき、未経過期間に対応する短期料率によって計算した保険料を請求します。

$$\text{追加保険料} = \text{年間適用保険料} \times \text{未経過期間に対応する短期料率}$$

イ. 中途脱退

脱退者につき、既経過期間に対応する短期料率によって計算した保険料を差し引いた残額を返還します。

$$\text{返還保険料} = \text{年間保険料} \times (1 - \text{既経過期間に対応する短期料率})$$